

## 감사결과 처분요구서

|         |                   |        |            |
|---------|-------------------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2022-097          | 처분요구일자 | 2022-09-14 |
| 처 분 종 류 | 경고(1), 주의(1)      |        |            |
| 관 계 기 관 | ○○○(주)            |        |            |
| 제 목     | 가점 오적용 등 ♥♥업무 부적정 |        |            |

### 지적내용

#### 1. 업무개요

○○○(주)<sup>1)</sup>(이하 “○○○”라 한다)는 ‘xx년에 ♥♥계획, ♥♥공고, 서류전형, 필기전형, 면접전형을 거쳐 [표1]과 같이 ∈∈직 및 ∋∋직 신규직원을 ♥♥하였다.

【표1】직원 ♥♥ 현황(‘xx. xx월. ~ ‘xx. xx월)

| 연<br>번 | ♥♥공고명    | 공고기간              | ♥♥<br>구분  | 직군                | 공고<br>인원 | 우대사항<br>(가점)                     |
|--------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------|
| 1      | 정기♥♥ x차  | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ∞∞직<br>(▶▶ 등)     | **       | 국가보훈,<br>장애인,                    |
| 2      | 정기♥♥ x차  | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ∞∞직<br>(▶▶ 등)     | **       | 국가보훈,<br>장애인,<br>자회사 경력          |
| 3      | 정기♥♥ x차  | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ∞∞직<br>(▶▶ 등)     | **       |                                  |
| 4      | 정기♥♥ x차  | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ∞∞직<br>(▶▶ 등)     | **       | 국가보훈,<br>장애인,<br>자회사 경력,<br>지역인재 |
| 5      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 경력        | ::::직<br>(□□)     | **       | 국가보훈,<br>장애인                     |
| 6      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ::::직<br>(♻♻, ■■) | **       | 국가보훈,<br>장애인,<br>자회사 경력          |
| 7      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규<br>/경력 | ::::직<br>(□□, ☆☆) | **       |                                  |
| 8      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규        | ::::직<br>(□□)     | **       |                                  |
| 9      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 신규        | ::::직<br>(☆☆)     | **       |                                  |
| 10     | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx ~ xx.xx | 경력        | ::::직<br>(□□)     | **       |                                  |

1) ○○○(주)는 ‘21.01.01 부로 공직유관단체로 지정되었음

| 연<br>번 | ♡♡공고명         | 공고기간              | ♡♡<br>구분  | 직군            | 공고<br>인원 | 우대사항<br>(가점)                     |
|--------|---------------|-------------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|
| 11     | ::::직 x차      | ‘XX.XX.XX ~ XX.XX | 경력        | ::::직<br>(♠♠) | **       | 국가보훈,<br>장애인,<br>자회사 경력,<br>지역인재 |
| 12     | ** x차         | ‘XX.XX.XX ~ XX.XX | 신규        | ∞∞직<br>(▶▶ 등) | **       | 국가보훈,<br>장애인,<br>자회사 경력          |
| 13     | ** 수시         | ‘XX.XX.XX ~ XX.XX | 경력        | ∞∞직<br>(▶▶)   | **       |                                  |
| 14     | ** 수시         | ‘XX.XX.XX ~ XX.XX | 신규<br>/경력 | ∞∞직<br>(▶▶ 등) | **       |                                  |
| 15     | ◎◎담당<br>(≡≡직) | ‘XX.XX.XX ~ XX.XX | 경력        | ≡≡직<br>(◎◎담당) | **       |                                  |

## 2. 관련법령 및 판단기준

### 가. ♡♡관련 가점 적용 기준

「국가유공자법」<sup>2)</sup>에 의하면 취업지원 실시기관인 공기업체가 직원을 ♡♡하기 위해 ♡♡시험을 실시하는 경우에는 ♡♡시험에 응시한 국가보훈 취업지원 대상자의 점수에 만점의 10퍼센트 혹은 5퍼센트를 가점하여야 한다.

○○○에서 작성한 「정기♡♡ x차 ♡♡계획」<sup>3)</sup>을 포함한 개별 차수별 ♡♡계획에도 국가보훈 대상자 등에 대한 가점 적용시 만점기준으로 요율을 반영하여야 한다고 되어있다.

2) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제31조(♡♡시험의 가점 등) ① 취업지원 실시기관이 그 직원을 ♡♡하기 위하여 ♡♡시험을 실시하는 경우에는 그 ♡♡시험에 응시한 취업지원 대상자의 점수에 다음 각 호의 구분에 따라 가점(加點)하여야 한다.

1. 만점의 10퍼센트를 가점하는 취업지원 대상자
2. 만점의 5퍼센트를 가점하는 취업지원 대상자

3) ○○○(주) ∞∞그룹-xxx(‘XX.XX.XX) 「20xx 제xx차 정기 ♡♡계획(안)」

☐ 우대사항 가점 적용(안)

○ 우대사항(공통)국가보훈대상자, 장애인대상자

| 구분 | 우대사항     | 적용전형 |    | 우대사항<br>(만점기준) | 부여기준                             |
|----|----------|------|----|----------------|----------------------------------|
|    |          | 서류   | 면접 |                |                                  |
| 법정 | 국가보훈 대상자 | ○    | ○  | 5% 또는 10% 가점   | 관계법령에 의거하여 자동부여, 가점이 높은 한 가지만 부여 |
| 기타 | 장애인 대상자  | ○    | ○  | 5% 가점          | 장애인등록증(복지카드) 소지한 자               |

또한, 「취업지원 업무처리지침」 4)에 의하면 국가보훈 취업지원 대상자의 경우, 당초 선발예정인원이 3명 이하인 시험인 경우 ♥♥시험에서 가점합격자는 발생할 수 없다.

#### 나. 시험위원의 임명 기준

○○○ 자체 규정인 「□□규정시행세칙」(이하 “시행세칙”이라 한다)<sup>5)</sup>에 의하면, ♥♥의 공정성, 전문성을 확보하기 위하여 서류전형 및 면접시험에는 외부 전문가를 참여시켜야 하며 외부위원 선정시 연속된 ♥♥, 직종·분야별 연속된 ♥♥의 경우 동일인을 위촉할 수 없다.

#### 다. 시험위원의 제척·회피·기피 관련

동 규정 시행세칙<sup>6)</sup>에 따르면 임명 또는 위촉된 자, 기타 시험사무종사자로부터 별지 제1호의 서약서를 징구하도록 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. ♥♥관련 가점 오적용

’xx년 ♥♥시 가점 적용 대상자 및 합격자 현황은 [표2]와 같다.

---

#### 4) 취업지원 업무처리지침(국가보훈처 훈령, ‘20.6.24개정) 제41조의3(국가유공자 등 가점 및 가점합격인원 상한제의 적용)

③ 국가유공자법 제31조 제3항, 보훈보상자법 제35조 제3항, 5·18유공자법 제22조 제3항, 특수임무유공자법 제24조 제3항에서 규정한 ‘선발예정인원’이란 ♥♥시험 공고상 최소 모집단위의 최종 선발예정인원을 말한다. 당초 선발예정인원이 3인 이하인 시험인 경우 ♥♥시험의 동점자 규정에 따라 최종 합격인원이 4인 이상이 되더라도 가점합격자는 발생할 수 없다.

#### 5) ○○○(주) □□규정시행세칙 제10조(시험위원의 임명) ④♥♥의 공정성, 전문성을 확보하기 위하여 제1항의 규정에 의한 서류전형 및 면접시험에는 다음 각 호의 기준에 따라 외부 전문가를 참여시켜야 한다.

2. 직전 ♥♥에 참여한 동일한 외부위원을 연속으로 선정 금지(연속된 ♥♥이 아니더라도 직종·분야별 연속된 ♥♥의 경우도 포함)

#### 6) □□규정시행세칙 제10조(시험위원의 임명) ②제1항의 규정에 의하여 임명 또는 위촉된 자, 기타 시험사무종사자로부터 별지 제1호 서식의 서약서를 징구하여야 하며, 응시자와 이해관계가 있는 위원은 사실을 인지한 경우 회피(기피) 또는 제척되어야 한다.

【표2】♡♡시 가점 적용 대상자 및 합격자 현황('xx. xx월. ~ 'xx. xx월)

| 연번 | ♡♡공고명         | 공고<br>인원 | 응시<br>인원 | ♡♡<br>인원 | 우대사항(가점)                                |                                 |
|----|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|    |               |          |          |          | 적용인원                                    | ♡♡인원                            |
| 1  | 정기♡♡ x차       | **       | **       | **       | 보훈(**), 장애(**)                          | 보훈(**)                          |
| 2  | 정기♡♡ x차       | **       | **       | **       | 보훈(**), 장애(**),<br>자회사(**)              | -                               |
| 3  | 정기♡♡ x차       | **       | **       | **       | 보훈(**), 자회사(**)                         | -                               |
| 4  | 정기♡♡ x차       | **       | **       | **       | 보훈(**), 자회사(**),<br>지역인재(**)            | 자회사(**),<br>지역인재(**)            |
| 5  | ::::직 x차      | **       | **       | **       | 보훈(**)                                  | -                               |
| 6  | ::::직 x차      | **       | **       | **       | 장애(**)                                  | -                               |
| 7  | ::::직 x차      | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 8  | ::::직 x차      | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 9  | ::::직 x차      | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 10 | ::::직 x차      | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 11 | ::::직 x차      | **       | **       | **       | 자회사(**),<br>지역인재(**)                    | -                               |
| 12 | ** x차         | **       | **       | **       | 보훈(**)                                  | 보훈(**)                          |
| 13 | ** 수시         | **       | **       | **       | 보훈(**)                                  | 보훈(**)                          |
| 14 | ** 수시         | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 15 | ○○담당<br>(≡≡직) | **       | **       | **       | -                                       | -                               |
| 계  |               | **       | **       | **       | 보훈(**), 장애(**),<br>자회사(**),<br>지역인재(**) | 보훈(**),<br>자회사(**),<br>지역인재(**) |

그런데, 'xx년 시행한 ♡♡업무를 확인한 결과 「국가유공자법」과 자체 「♡♡계획」에 의하면 가점 적용시 만점 기준으로 요율을 반영하여야 하나, 우대 대상인 국가보훈 대상자, 장애인 대상자, 자회사 경력 소지자 및 비수도권 지역인재 포함 \*\*7)명에 대해 가점 적용시 [표3]과 같이 개인별 득점 기준으로 요율을 반영함으로써 ♡♡기준을 위배하였다.

7) [표2]의 우대사항(가점) 적용인원을 합산한 인원임

【표3】 (예시) 면접전형시 가점 적용 위배사항

| 응시자 | 국가유공자법 및<br>♡♡계획 기준 |    |     | 실제 ♡♡시 |     |      | 득점차  |
|-----|---------------------|----|-----|--------|-----|------|------|
|     | 원점수                 | 가점 | 합계  | 원점수    | 가점  | 합계   |      |
| A   | 90                  | 10 | 100 | 90     | 9   | 99   | -1   |
| B   | 70                  | 5  | 75  | 70     | 3.5 | 73.5 | -1.5 |

또한, 「취업지원 업무처리지침」에 따르면 국가보훈대상자의 가점 적용시 최종 선발예정인원이 3명 이하인 시험인 경우 ♡♡시험의 가점합격자는 발생할 수 없으나, 선발예정인원에 관계없이 국가보훈대상자 \*\*명<sup>8)</sup> 전원에 대해 일률적으로 가점을 적용하였으며, 이로 인해 가점 대상이 아니었던 \*\*명<sup>9)</sup>에게도 가점을 부여하여 관련 법령을 위배하였다.

감사기간중 ‘xx년도 ♡♡업무 관련 국가보훈대상자 등에 대한 가점 오적용 (득점 기준 요율 반영, 보훈 가점 기준 미준수)에 대해 전수조사 및 재산정하여 확인한 결과, 합격자 변동사항은 발생하지 않았으나 ♡♡담당자의 과실로 인하여 ♡♡ 관련 피해자가 발생할 개연성이 있었다.

#### 나. 외부위원 연속 위촉 부적정

「시행세칙」에 의하면, 외부위원 선정시 연속된 ♡♡, 직종·분야별 연속된 ♡♡의 경우 동일인을 위촉할 수 없음에도 불구하고, 아래 [표4]와 같이 □□ 분야 직원 ♡♡시 동일한 외부위원을 연속으로 위촉하여 관련 규정을 위반하였다.

【표4】 외부위원 위촉 현황(‘xx. xx월. ~ ‘xx. xx월)

| 연<br>번 | ♡♡공고명    | 공고기간            | 직군 | 전형<br>구분 | 외부<br>위원   | 동일<br>여부 | 유형       |
|--------|----------|-----------------|----|----------|------------|----------|----------|
| 1      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx~xx.xx | □□ | 서류       | ★★★<br>◇◇◇ | ○        | 분야<br>연속 |
| 2      | ::::직 x차 | ‘xx.xx.xx~xx.xx | □□ | 서류       | ★★★<br>△△△ |          |          |

※ ::::직 x차에서는 ☆☆ 분야 직원 ♡♡을 진행하였음

8) [표2]의 우대사항(가점) 적용인원중 보훈 \*\*명을 의미함

9) 「취업지원 업무처리지침」에 따라, 국가보훈대상자의 가점 적용시 최종 선발예정인원이 3명 이하인 시험인 경우 가점이 적용되지 않는데, 해당인원을 확인한 결과 \*\*명임

다. 시험위원 위촉시 서약서 작성 부적정

○○○는 시험위원 위촉시 「시행세칙」 별지 제1호의 서약서를 징구하여야 하나, 세칙에 포함된 서약서 양식을 사용하지 않고 별도의 양식으로 서약서를 받아 보관하였다.

「시행세칙」에 포함된 서약서에는 임무수행 위반시 책임과 처벌을 감수한다는 내용과 회피 신청서가 포함되어 있으나, 별도로 사용중인 양식에는 해당 내용이 포함되어 있지 않으므로 시험위원 위촉의 공정성 확보를 위해 세칙에 포함된 서약서를 사용하는 것이 규정에도 부합하며 실효성도 있는 것으로 판단된다.

## 관련부서 및 해당부서 의견

○○○ □□팀장 및 □□팀 ♡♡ 담당자는 가점 오적용에 대해 국가보훈대상자 등 가점 적용기준에 대한 이해 부족으로 착오가 있었으며, 올해 초 보훈처로부터 가점적용 기준에 관한 공문을 받고 잘못을 인지 후, 현재는 정상적으로 반영하고 있다고 하였다.

또한, 동일한 외부위원 연속 위촉에 대해서는 ::::직 x차는 ♡♡직급 “바급”으로 신입직원을 ♡♡하였고, ::::직 x차는 ♡♡직급 “라급”으로 경력직원을 ♡♡하여, 공고상 모집분야는 □□로 동일하나 자격요건 및 우대사항이 상이하어 두 분야를 동일분야로 보지 않았다고 하였다.

시험위원 서약서에 대해서는 기타공직유관단체로 지정되면서 가이드라인에 따른 양식을 사용하였으며, 가이드라인에 포함된 서약서에 회피에 대한 내용이 명시되어 있으나, 이후 ♡♡부터는 규정에 따른 양식을 징구하겠다고 하였다.

## 조치할 사항

사장은 ♥♥업무 수행시 「국가유공자법」, 「♥♥계획」에 의한 ♥♥기준을 따르지 않고 가점을 오적용 하였으며, 동일한 외부위원을 연속으로 위촉하고 규정된 서약서 양식을 사용하지 않는 등 「□□규정시행세칙」을 준수하지 않음으로써 □□규정 제34조(성실의 의무)를 위반한 관련자 ㉸㉸㉸에 대하여 ‘경고’, ㉸㉸㉸에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

|         |
|---------|
| 직 인 생 략 |
|---------|